

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

Application mobile : Mystia

Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026

1. Objet

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ("CGU") ont pour objet de définir les modalités et conditions selon lesquelles **Monsieur Morgan NOUËT**, agissant sous le nom commercial **Garias Interactive** (ci-après "l'Éditeur" ou "nous") dans le cadre d'un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE) conclu avec la couveuse **Odacio**, met à disposition l'application mobile de cartomancie assistée par intelligence artificielle **Mystia** ("l'Application") et les services qui y sont associés ("le Service"), ainsi que les droits et obligations des utilisateurs ("l'Utilisateur" ou "vous").

Le support juridique, social et fiscal de l'activité est assuré par : **ODACIO - COUVEUSE D'ENTREPRENEURS DE CHARENTE-MARITIME**, Société par actions simplifiée (SAS), dont le siège social est situé au **2 RUE BRAILLE, 17000 LA ROCHELLE**, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro SIREN **433 497 310**. Numéro de TVA intracommunautaire : **FR41433497310**.

2. Acceptation des CGU

En installant, accédant ou utilisant l'Application, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté sans réserve les présentes CGU. Si vous n'acceptez pas tout ou partie des CGU, vous devez cesser immédiatement d'utiliser l'Application.

3. Acces et éligibilité

L'Application est disponible sur Google Play Store et Apple App Store.

Vous devez être âgé d'au moins 16 ans (ou l'âge légal supérieur requis dans votre pays) et disposer de la capacité juridique pour conclure un contrat.

L'Éditeur se réserve le droit de suspendre ou de supprimer, sans préavis, tout compte ou accès en cas de violation des CGU.

4. Description du Service

L'Application permet :

1. De tirer virtuellement des cartes de tarot ou d'oracle.
2. De consulter des interprétations textuelles traditionnelles des cartes (fonctionnalité gratuite).
3. De recevoir, via un module d'intelligence artificielle, un résumé personnalisé ("Résumé IA") basé sur la combinaison des cartes (fonctionnalité premium).

AVERTISSEMENT : Les Résumés IA sont générés automatiquement et n'ont qu'une vocation ludique et de divertissement. Ils ne constituent ni un conseil professionnel, financier, juridique, médical, psychologique ou autre, ni une incitation à prendre ou à ne pas prendre une décision. Vous restez seul responsable de vos actes, choix et interprétations.

5. Modèle économique

5.1 Version Freemium

L'Application propose une version gratuite permettant d'accéder sans frais aux tirages virtuels et aux interprétations textuelles traditionnelles.

L'Éditeur peut également, à sa seule discrétion, offrir des avantages de bienvenue ou des crédits de découverte permettant de tester les fonctionnalités Premium (telles que le Résumé IA). **Le nombre de crédits éventuellement offerts, leurs conditions d'attribution et leur durée de validité sont précisés directement au sein de l'Application.** L'Éditeur se réserve le droit de modifier ou de supprimer ces offres de découverte à tout moment, sans préavis, notamment dans le cadre de tests promotionnels ou de l'évolution du modèle économique de l'Application.

5.2 Abonnements Premium

Pour débloquent les Résumés IA, l'Utilisateur peut souscrire à différentes formules d'abonnement (Hebdomadaire, Mensuelle ou Annuelle). **Les tarifs applicables, ainsi que les devises correspondantes, sont ceux affichés de manière claire et explicite au sein de l'Application au moment de la souscription.** Les tarifs peuvent varier en fonction :

- Du pays de résidence de l'Utilisateur (taxes locales et taux de change).
- Des offres promotionnelles en cours ou des tests de tarification effectués par l'Éditeur.

Une fois la souscription validée via les services de paiement tiers (Apple ou Google), le prix affiché au moment de l'achat est garanti pour toute la durée de la période d'abonnement choisie.

6. Paiement – Renouvellement – Annulation

Les paiements sont traités par Google Play ou Apple App Store, selon votre plateforme. Nous ne stockons aucune donnée bancaire.

- L'abonnement est reconduit tacitement à la fin de chaque période, sauf résiliation par vos soins au moins 24 heures avant la fin de la période en cours via les réglages de votre Store.
- Vous pouvez à tout moment gérer ou annuler votre abonnement dans les paramètres de votre compte Google ou Apple.

- Aucun remboursement partiel n'est effectué pour la période d'abonnement entamée, sauf stipulation contraire des politiques de Google Play ou Apple App Store ou dispositions légales impératives.

7. Droit de rétractation

Conformément à la directive UE 2011/83/UE et au Code de la consommation français, ainsi qu'aux standards internationaux de la vente de contenus numériques, vous consentez expressément à ce que l'exécution du Service commence immédiatement après l'achat. **Par conséquent, vous renoncez à tout droit de rétractation ou délai de réflexion dès lors que le contenu numérique est fourni.**

8. Obligations et conduite de l'Utilisateur

Vous vous engagez à :

- Utiliser l'Application conformément aux lois et règlements en vigueur et aux CGU ;
- Ne pas tenter d'accéder au code source ni de le décompiler ;
- Ne pas détourner le Service à des fins illicites (fraude, harcèlement, diffamation, etc.) ;
- Respecter les droits de propriété intellectuelle de l'Éditeur et des tiers.

9. Propriété intellectuelle

9.1 Éléments de l'Éditeur L'Application, son contenu (notamment la marque **Mystia**, le nom commercial **Garias Interactive**, les codes sources, les textes, les graphismes, les logos, les algorithmes de tirage, les bases de données, etc.) sont protégés par le droit d'auteur et les lois relatives à la propriété intellectuelle.

Ces éléments sont la propriété exclusive de **Monsieur Morgan NOUËT**. Toute reproduction, représentation ou adaptation non autorisée de ces éléments est strictement interdite.

9.2 Visuels et Intelligence Artificielle Les visuels et illustrations présents dans l'Application ont été générés par l'Éditeur via la plateforme **OpenAI**, avec une licence commerciale complète conformément aux conditions d'utilisation de cette plateforme. L'Utilisateur ne dispose d'aucun droit de propriété sur ces éléments, mais bénéficie d'un droit d'usage privé, limité et non commercial dans le strict cadre de l'utilisation du Service.

9.3 Contenus générés par l'Utilisateur L'Utilisateur concède à l'Éditeur une licence non exclusive, gratuite et mondiale d'utilisation des contenus qu'il génère au sein de l'Application (questions posées, choix de tirages, etc.) à des fins exclusivement techniques, statistiques, ou d'amélioration du service, dans le respect de la Politique de Confidentialité.

10. Absence de conseil professionnel

Clause limitative de responsabilité :

1. **Pas de conseil** : Les informations fournies, y compris les Résumés IA, sont strictement destinées au divertissement. Elles ne remplacent à aucun moment l'avis d'un professionnel qualifié (médecin, conseiller financier, avocat, etc.).
2. **Décisions de l'Utilisateur** : Vous reconnaissez être pleinement responsable de vos décisions et agissements. L'Éditeur décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages (directs, indirects, consécutifs, corporels, matériels ou immatériels) résultant de :
 1. La confiance accordée à un tirage, un texte explicatif, un Résumé IA ou toute information issue du Service ;
 2. L'interprétation personnelle des cartes ou des Résumés IA ;
 3. Toute action ou absence d'action basée sur ces informations.
3. **Limitation de garantie** : Le Service est fourni « tel quel » et « selon disponibilité » sans aucune garantie d'exactitude, de fiabilité ou d'adéquation à un objectif particulier.

11. Limitation de responsabilité

Dans la mesure permise par la loi :

Notre responsabilité cumulée, tous dommages confondus, est limitée au montant effectivement payé par l'Utilisateur au titre de l'abonnement au cours des 12 derniers mois ;

Nous ne serons pas responsables des dommages indirects ou imprévisibles, y compris le manque à gagner ou la perte de chance. Aucune disposition des CGU n'exclut ou ne limite la responsabilité que la loi interdit d'exclure ou de limiter.

12. Suspension – Résiliation

Nous pouvons suspendre ou résilier votre accès au Service, immédiatement et sans préavis, en cas de :

- Violation des CGU ;
- Non-paiement d'un abonnement ;
- Demande des autorités compétentes ou obligation légale.

13. Modifications du Service et des CGU

Nous nous réservons le droit de :

- Modifier ou interrompre tout ou partie du Service à tout moment ;
- Mettre à jour les CGU pour refléter l'évolution légale, technique ou fonctionnelle du Service.

Les CGU révisées s'appliquent dès leur publication dans l'Application. Si vous continuez à utiliser le Service après la mise à jour, vous êtes réputé les avoir acceptées.

En cas de désaccord avec les nouvelles CGU, l'Utilisateur peut résilier son compte à tout moment, sans frais, depuis l'Application ou en contactant le support.

14. Données personnelles

Le traitement des données personnelles est régi par notre Politique de Confidentialité distincte, accessible dans l'Application. Conformément au RGPD, vous disposez de droits d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de portabilité que vous pouvez exercer à l'adresse : **my.mystia.contact@gmail.com**

15. Services tiers

L'Application peut intégrer ou renvoyer vers des services tiers (App Store, Play Store, plateformes de paiement, réseaux sociaux). Nous n'endossons aucune responsabilité quant au contenu, aux pratiques ou aux politiques de ces tiers. Les Utilisateurs sont invités à consulter leurs conditions respectives.

16. Nullité partielle

Si une clause des CGU est déclarée nulle ou inapplicable, les autres dispositions resteront en vigueur. La clause litigieuse sera remplacée par une disposition valable se rapprochant le plus possible de l'intention initiale.

17. Droit applicable et juridiction

17.1 Droit applicable

Les CGU sont régies par le droit français.

17.2 Loi impérative du consommateur

Indépendamment de la clause 17.1, l'Utilisateur bénéficie également des dispositions impératives et des droits de protection du consommateur prévus par la législation de son pays de résidence habituelle, lorsque celles-ci sont plus favorables.

17.3 Règlement des litiges hors Union européenne

17.3.1 - Phase amiable obligatoire : Avant toute action judiciaire, l'Utilisateur s'engage à tenter de résoudre le différend à l'amiable en contactant l'Éditeur à l'adresse **my.mystia.contact@gmail.com**.

17.3.2 - Utilisateurs dans l'Union Européenne : En cas d'échec de la plainte auprès du support, l'Utilisateur peut recourir à la plateforme de Règlement en Ligne des Litiges (RLL) de la Commission Européenne.

17.3.3 - Utilisateurs hors Union Européenne (notamment USA/Canada) : Tout litige relatif aux présentes CGU sera résolu par **arbitrage final et contraignant**, sauf si la loi locale de l'Utilisateur l'interdit. L'Utilisateur renonce expressément à toute action de groupe (*Class Action*). L'arbitrage se déroulera exclusivement par voie électronique.

18. Contact pour toute question ou réclamation

Email : **my.mystia.contact@gmail.com**